

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1398/2542

กรมตุลการ กับพวก
บริษัท ทา โซส ชิปปิ้ง แอนด์เอเยน ซี
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 208

พนักงานเดินหมายผู้ส่งคำบังคับของศาลโดยวิธีปิดจะต้องทำการปิดคำบังคับไว้ ณ บริษัทจำเลยในที่แลเห็นได้ง่ายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้เท่านั้น การส่งให้พนักงานบริษัทจำเลยรับไว้มิใช่ เป็นการปิดคำบังคับในที่แลเห็นได้ง่าย ตามกฎหมายการส่งคำบังคับเช่นนี้จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย กรณีจึงยังอยู่ในระยะเวลาที่จำเลยจะยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ได้ อาคาร ท. มีทั้งหมด 9 ชั้น มีบริษัทดำเนินกิจการอยู่ในอาคารดังกล่าวประมาณ 10 บริษัท บริษัทจำเลยมีที่ทำการอยู่ชั้นที่ 7 และ 8 ลูกค้ำที่จะติดต่อต้องติดต่อที่ชั้นที่ 8 การปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องก็ดี การปิดหมายนัดสืบพยานโจทก์ก็ดี พนักงานเดินหมายได้ปิดไว้ที่หน้าอาคารชั้นล่าง ไม่ใช่ที่ทำการของบริษัทจำเลย อาคาร ท. เป็นที่ทำการของบริษัทอื่นอีกประมาณ 10 บริษัท ย่อมมีผู้คนพลุกพล่านพอสมควร หมายเรียกและหมายนัดอาจหลุดหายไปก่อนที่จะจำเลยจะได้รับทราบข้อความ การขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาของจำเลยจึงมิได้เป็นไปโดยจงใจและมี เหตุอันสมควรให้พิจารณาใหม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ค่าภาษีอากรศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีอากรจำนวน 455,038.20 บาท และเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้าจำนวน 97,350 บาท และ 84,836 บาท นับแต่วันที่ 13, 22 ตุลาคม 2539 ตามลำดับจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

โจทก์ทั้งสองยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า การส่งคำบังคับของพนักงานเดินหมายขอด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าการปิดคำบังคับมิได้ปิดที่ภูมิลำเนาจำเลยซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 1675 อาคารทาโชส ชั้นที่ 7 และ 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นายสรุद्धิ นิลโสภา พนักงานเดินหมายของศาลภาษีอากรกลางเบิกความว่า จำไม่ได้ว่าชั้นที่เท่าใด วิธีปิดคำบังคับจะไม่ปิดไว้ที่ประตูหรือรั้วให้เป็นที่เอิกเกริก แต่จะส่งหมายให้บุคคลรับไว้และจะถือว่าเป็นการปิดหมายตามกฎหมาย เช่นนี้ การปิดคำบังคับจึงมิได้ปิดที่ภูมิลำเนาจำเลย ถือไม่ได้ว่ามีการส่งคำบังคับโดยขอด้วยกฎหมาย เห็นว่า การส่งคำบังคับในคดีนี้นั้น นายสรุद्धิพยานโจทก์ผู้ทำหน้าที่ส่งคำบังคับเบิกความว่า เมื่อพยานไปถึงอาคารทาโชสได้ขึ้นลิฟต์ไปยังอาคารชั้นบน จำไม่ได้ว่าชั้นที่เท่าใด ออกจากลิฟต์จะพบบริษัทจำเลย พบพนักงานจำได้ว่าเป็นผู้หญิง สอบถามถึงผู้จัดการ ได้รับแจ้งว่าไม่อยู่พยานแจ้งว่าได้นำคำบังคับมาส่ง

แต่พนักงานคนดังกล่าวไม่ยอมรับพยานจึงได้ปิดคำบังคับ ทางปฏิบัติในการปิดคำ
บังคับของพยานไม่ว่าจะส่งให้แก่ภาครัฐหรือเอกชนกรณีบุคคลที่จะรับหมายไว้
แทนได้ พยานจะไม่ปิดไว้ที่ประตูหรือรั้วให้เป็นทีเอิกเกริกเนื่องจากการให้เกียรติ
แก่ผู้ที่ตกเป็นผู้รับหมายและส่งหมายให้แก่บุคคลดังกล่าวรับไว้และจะถือว่าเป็นกรณี
ปิดหมายตามกฎหมายจากคำเบิกความของนายสรุณม์ดังกล่าวแม้จะเบิกความว่าได้
ขึ้นลิฟต์ยังอาคารชั้นบน จำไม่ได้ว่าชั้นที่เท่าใดก็ตามแต่ก็เบิกความต่อไปว่า ออกจาก
ลิฟต์พบบริษัทจำเลย สอบถามถึงผู้จัดการแจ้งว่าไม่อยู่ แสดงว่านายสรุณม์ไปถึง
บริษัทจำเลยตามกฎหมายแล้ว ปัญหาต่อไปมีว่า การปิดคำบังคับดังกล่าวชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้จากคำเบิกความของนายสรุณม์ว่านายสรุณม์
มิได้ปิดคำบังคับไว้ หากแต่ส่งคำบังคับให้พนักงานรับไว้แล้วถือว่าเป็นการปิดคำบังคับ
ตามกฎหมาย เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคหนึ่ง
บัญญัติถึงการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีอื่นแทนไว้ว่า "ปิดคำคู่ความหรือ
เอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของคู่ความ" ดังนั้น
การส่งคำบังคับในกรณีนี้ พนักงานเดินหมายผู้ส่งคำบังคับจะต้องทำการปิดคำบังคับ
ไว้ ณ บริษัทจำเลยในที่แลเห็นได้ง่ายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น การส่งให้
พนักงานบริษัทจำเลยรับไว้มิใช่เป็นการปิดคำบังคับในที่แลเห็นได้ง่ายตามกฎหมาย
การส่งคำบังคับในกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงยังอยู่ในระยะเวลาที่จำเลย
จะยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ได้ที่ศาลฎีกาเมื่อกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอพิจารณาใหม่
โดยเห็นว่าจำเลยยื่นคำร้องพ้นกำหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 208 วรรคหนึ่ง นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาอุทธรณ์
ของจำเลยฟังขึ้นส่วนปัญหาที่ว่ามิใช่เหตุผลสมควรที่จะอนุญาตให้พิจารณาใหม่หรือไม่
นั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปทีเดียว พิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาใหม่แล้ว
จำเลยได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งถึงเหตุที่จำเลยได้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำชี้ขาด
ตัดสินของศาลแล้วทางใต้สวนข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความของนายไพศาล ลี

นะวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัทจำเลยว่าอาคารทาชีสมีทั้งหมด 9 ชั้น มีบริษัท
ดำเนินกิจการอยู่ในอาคารดังกล่าวประมาณ 10 บริษัท บริษัทจำเลยมีที่ทำการอยู่ชั้น
ที่ 7 และ 8 ลูกค้ำที่จะติดต่อต้องติดต่อที่ชั้นที่ 8 บริษัทจำเลยทราบว่าถูกฟ้องคดีนี้
เมื่อได้รับหนังสือซึ่งแนบสำเนาหมายบังคับคดีจากสำนักกฎหมาย กรมศุลกากร ใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 บริษัทจำเลยไม่เคยได้รับหมายในคดีนี้เลยและได้รับความจา
กนายสรุจ ภูมิ ผู้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องครั้งแรกว่า พยานขึ้นลิฟต์อาคารทาชี
สไปส่งที่ที่ทำการบริษัทจำเลยพบพนักงานบริษัทจำเลยแต่ไม่ยอมรับหมาย พยานจึง
กลับมาทำรายงานการส่งหมายต่อศาลภาษีอากรกลางว่าส่งหมายไม่ได้กับได้รับความ
จากนายปิยะ ทิพกัน พนักงานเดินหมายของศาลภาษีอากรกลางอีกคนหนึ่งว่า พยาน
ไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องรวมทั้งหมายนัดสืบพยานโจทก์ซึ่งศาลภาษีอากร
กลางสั่งว่าถ้าไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหมาย ในการไปส่งหมายพยานไปถึงอาคารทาชี
ส เข้าใจว่าทั้งอาคารเป็นของบริษัทจำเลยซึ่งมีชื่อทาชีสเช่นเดียวกัน พยานได้ปิด
หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารชั้นล่าง เห็นได้ว่าการปิด
หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องก็ดี การปิดหมายนัดสืบพยานโจทก์ก็ดี พนักงานเดิน
หมายได้ปิดไว้ที่หน้าอาคารชั้นล่าง ไม่ใช่ที่ทำการของบริษัทจำเลย อาคารทาชีสเป็น
ที่ทำการของบริษัทอื่นอีกประมาณ 10 บริษัท ย่อมมีผู้คนพลุกพล่านพอสมควร หมาย
เรียกและหมายนัดอาจหลุดหายไปก่อนที่จะจำเลยจะได้ทราบข้อความการขาดนัดยื่นคำ
ให้การและขาดนัดพิจารณาของจำเลยจึงมิได้เป็นไปโดยจงใจและมีเหตุอันสมควรให้
พิจารณาใหม่"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ให้ศาลภาษีอากรกลางพิจารณา
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลภาษีอากรกลางรวมสั่งเมื่อมี
คำพิพากษา

(เชียรไท สุนทรนนท-สุทธิ นิชโรจน์-ชวเลิศ โสภณวัต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ